

ANNEXE 4 — CONVENTION D'EARN-OUT

Annexe au Pacte d'associés Motor As'Phalte — visée aux Articles 46.1 et 46.2 du Pacte

SANS OBJET À LA DATE DE SIGNATURE DU PACTE

Les Fondateurs constatent expressément qu'à la date de signature du Pacte, **aucun mécanisme d'earn-out n'est convenu entre eux**.

L'apport en nature réalisé par Monsieur Adam Talal Kabbara au titre de l'Article 10.2 du Pacte — les actifs numériques et droits de propriété intellectuelle limitativement listés à l'Annexe 2 — est valorisé de manière **ferme et définitive** à cinq cents (500) euros. Cette valorisation ne comporte **aucune part différée ni conditionnelle** et n'est indexée sur l'atteinte d'aucun objectif postérieur à la Date de Constitution.

En conséquence, la présente Annexe est **sans objet** et aucune stipulation d'earn-out n'est opposable entre les Fondateurs à ce jour.

CONDITIONS DE SUBSTITUTION FUTURE

Conformément à l'Article 46.1 du Pacte, si les Fondateurs venaient ultérieurement à convenir d'un mécanisme d'earn-out — qu'il porte sur la valorisation d'un apport en nature ou sur le prix d'une future cession de Titres à un tiers —, une convention spécifique se substituerait à la présente Annexe par voie d'avenant adopté à l'unanimité dans les conditions de l'Article 52.

Cette convention devrait, à peine d'inefficacité, préciser au minimum les éléments suivants :

ÉLÉMENT	EXIGENCE DE RÉDACTION
Assiette	Agrégat de référence défini sans ambiguïté (chiffre d'affaires, marge brute, EBITDA, nombre de véhicules vendus), avec ses règles de calcul et les retraitements applicables.
Période de référence	Dates de début et de fin, avec traitement explicite des exercices incomplets.
Méthode de calcul	Formule complète, seuils de déclenchement, paliers éventuels, plafond et plancher, règle d'arrondi.
Engagements de gestion	Obligations pesant sur les dirigeants pendant la période, destinées à éviter que l'assiette ne soit artificiellement minorée (maintien du périmètre d'activité, absence de transfert d'activité vers une entité liée, politique de prix, niveau d'investissement).
Modalités de règlement	Paieement en numéraire ou en Titres complémentaires, date d'exigibilité, intérêts de retard.
Sort en cas de départ	Effet du départ du bénéficiaire pendant la période d'earn-out, selon la qualification Good Leaver ou Bad Leaver des Articles 31 et 32.
Audit contradictoire	Procédure de contestation du calcul, délai, désignation d'un tiers indépendant, répartition des frais, caractère définitif de sa décision.
Traitement fiscal	Point à instruire auprès d'un conseil fiscal avant signature. La qualification fiscale d'un complément de prix conditionnel n'est pas tranchée dans le présent document.

SIGNATURES

Fait à Paris, le [JJ/MM/AAAA], en quatre (4) exemplaires originaux.

FONDATEUR	ADRESSE	SIGNATURE
Adam Talal Kabbara	24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour constat d'absence d'earn-out »
Enzo Manga	33 rue du Général de Gaulle, 95370 Montigny-lès-Cormeilles	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour constat d'absence d'earn-out »
Timeo Durando	48 rue Maurice Ravel, 95220 Herblay	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour constat d'absence d'earn-out »

Le présent document constitue un projet de travail. Sa signature doit être précédée d'une relecture par un avocat ou un notaire, qui seuls engagent leur responsabilité professionnelle.